

개선 요구 / 권 고

1. 제 목 : 위원회 설치·운영 관련 주요사항 내규화 및 공정성·투명성 제고방안 마련 필요
2. 소관부점 : 기획조정실 등 12개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

ESG성과혁신실은 「업무분장세칙」 제12조 제1항에 따라 사회적가치 업무, 경영혁신 및 경영공시 등 업무를 담당하는 부점으로서 ESG경영 전략 수립, ESG경영위원회 운영 등 ESG경영 업무를 총괄하고 있다.

한편, 공사는 업무상 중요한 의사결정이 필요한 경우 각계 전문가, 민간인 등이 참여하는 위원회를 구성하여 운영하고 있고, 감사일 현재 관련 내규에 따라 운영되고 있는 위원회(협의회, 심의회 등 명칭 불문) 현황은 [표 24]와 같이 총 97개이다.

[표 24] 공사 위원회 운영현황 및 관련 내규종류

구분	합계	규정	세칙	요강	요령 등*
개수	97개	7개	22개	59개	9개

* 요령, 기준, 이사회 의결사항(위원회 운영관련 내규가 없는 경우 포함)

나. 위원회 설치·운영 관련 주요사항 내규화 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「내규관리규정」 제3조에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 하도록 되어 있다.

한편, 행정기관 소속 위원회의 설치 및 운영에 필요한 사항을 규정한 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제6조에 따르면 위원회를 설치할 경우 설치목적·기능 및 성격, 위원의 구성 및 임기, 회의의 소집 시기, 의사정족수(議事定足數) 및 의결정족수(議決定足數), 위원장의 권한 및 위원장이 위원회에 참석할 수 없는 경우의 업무 대행자 등을 명시하도록 되어 있다.

따라서, 공사 또한 업무상 필요 등에 따라 위원회를 설치할 경우에는 설치목적 및 기능, 위원의 구성 및 임기, 의사정족수 및 의결정족수 등 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」에서 정하는 사항에 준하는 기준을 내규에 명시할 필요가 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사에서 설치하여 운영 중인 각종 위원회에 관하여 내규상 근거가 마련되어 있는지 여부를 점검한 결과

공사는 2021. 1. 26. 포스트코로나 추진전략의 성과 점검 등을 위해 내부위원(사장, 부사장, 상임이사)으로 구성된 제1차 ‘코로나 위기극복 위원회’를 개최하였고, 2021. 9. 9. 이를 ‘ESG경영위원회’로 전환 하면서(사회적가치구현실-4593, 2021. 9. 9.) 기존 내부위원에 사외이사 1인

및 외부위원 2인을 추가한 후 2021년에 1차례, 2022년에 3차례에 걸쳐 캠퍼형 ESG경영전략 및 개선사항 등을 심의·의결하였는데

이와 같이 ESG경영위원회를 지속적으로 개최 및 운영하고 있음에도 불구하고 위원회의 설치 및 운영 관련 사항에 대한 내규상 근거가 마련되어 있지 않으며, 위원의 임기, 의사정족수 및 의결정족수 등에 관하여는 내부 결재문상으로도 아무런 정함이 없는 것으로 확인되었다.

따라서, ESG경영위원회의 설치목적 및 기능, 위원의 구성 및 임기, 의사정족수 및 의결정족수 등 설치 및 운영에 관한 사항을 내규에 명시할 필요가 있다.

다. 위원회 운영의 공정성·투명성 제고방안 마련 필요

(1) 관계법령·내규 및 판단기준

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 국민권익위원회는 공공기관의 장에게 공공기관의 운영상 부패방지를 위한 제도개선이 필요하다고 인정되는 경우 관련 제도의 개선을 권고할 수 있다.

이에 따라 국민권익위원회는 공공기관에서 운영하고 있는 위원회의 이해충돌 방지와 공정성·투명성을 제고하기 위해 2018. 12. 17. ‘공공기관 심의위원회 의사결정의 공정성·투명성 제고’를 문서로 배포하여 [표 25]와 같이 제도개선을 권고한 바 있다.

[표 25] 국민권익위원회 제도개선 권고 내용

구 분	조치사항
위원 구성의 공정성·투명성 강화	① 민간위원 구성 비율 확대
	② 감독기관 공무원의 위원회 참여 금지
	③ (상설위원회) 위원 위촉 시 공모 또는 추천제 도입 (비상설위원회) 위원후보군(POOL) 구성 및 위원 선정 방식 명시
	④ 직무윤리 사전진단 및 서약서 작성 의무화
위원회 심의과정의 공정성 및 신뢰도 제고	⑤ 위원 이해충돌사유의 구체적 규정
	⑥ 이해충돌 사유에 해당함에도 회피 신청을 하지 않은 위원에 대한 해촉(선정 배제) 근거 마련
	⑦ 위원회 운영 시 대면심의 원칙 명시
	⑧ 외부위원의 대리참석 금지 규정 마련
	⑨ 위원회 안건 등의 사전 통보 기한 명시
회의록 작성강화 및 공개 확대	⑩ 회의록 작성 의무화 및 작성 기준 규정
	⑪ 회의록에 대한 위원 확인(서명 등) 절차 도입
	⑫ 회의록의 원칙적 공개 의무화
	⑬ 회의록 공개 기준 마련

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사에서 운영 중인 각종 위원회 관련 내규에 국민권익위원회의 권고사항이 제대로 반영되어 있는지 점검한 결과

「사내벤처 운영요강」에 따라 사내벤처 운영의 합리적이고 공정한 업무관리를 위해 설치된 사내벤처 심사위원회와 사내벤처 심의위원회는 국민권익위원회에서 권고한 ①~⑬ 내용이 같은 요강에 전부 마련되어 있지 않은 것으로 확인되는 등

[표 26] 및 [별표 5] “국민권익위원회 제도개선 권고사항 미반영 위원회 명세”와 같이 32개의 위원회에 대해 국민권익위원회에서 권고한 내용을 보완하여 소속 위원의 공정성·투명성을 제고할 필요가 있다.

[표 26] 부점별 국민권익위원회 제도개선 권고사항 미반영 위원회 수

부점명	위원회 수	부점명	위원회 수
ESG성과혁신실	2	기업지원총괄처	2
가계기획처	4	기업희생지원처	5
공공개발지원처	5	기획조정실	4
국유재산지원처	2	새출발기금운영처	1
국유증권관리처	1	수도권서부개발처	1
기업자산인수처	2	자금회계실	3

[소관부점 의견] ESG성과혁신실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, ESG경영위원회의 설치 및 운영 관련 사항에 대한 내규를 마련하겠다고 하였다.

기획조정실 등 12개 부점은 감사 결과에 이의를 제기하지 않았으며, 소관 위원회 관련 내규를 정비하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

ESG성과혁신실장은 ESG경영위원회의 설치목적 및 기능, 위원의 구성 및 임기, 의사정족수 및 의결정족수 등 설치 및 운영 관련 사항에 대한 내규를 마련하도록 하고(개선)

기획조정실 등 12개 부점* 부점장은 소관 위원회의 목적, 운영방법 등을 고려하여 국민권익위원회의 제도개선 권고사항을 관련 내규에 반영하시기 바랍니다.(권고)

* 기획조정실, 자금회계실, ESG성과혁신실, 가계기획처, 새출발기금운영처, 기업지원총괄처, 기업자산인수처, 기업회생지원처, 국유재산지원처, 국유증권관리처, 공공개발지원처, 수도권서부개발처

[별표 5]

국민권익위원회 제도개선 권고사항 미반영 위원회 명세

순 번	위원회명	관련 내규	소관부점	권고 미반영 사항
--------	------	-------	------	--------------

“기재 생략”

순 번	위원회명	관련 내규	소관부점	권고 미반영 사항
--------	------	-------	------	--------------

“기재 생략”